

ตามประกาศคณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดนครศรีธรรมราช เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ ที่จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ ๘) ซึ่งประธานกรรมการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดตำแหน่งผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ผู้ถูกฟ้องคดี) ก็ได้รับในคำให้การว่า ประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น การที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติให้เหตุผลว่า ผู้ฟ้องคดีขาดคุณสมบัติเนื่องจากปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป ซึ่งเป็นตำแหน่งต่างสายงานกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร จึงมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ลงวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘ ทั้งที่ประกาศรับสมัครคัดเลือกไม่ได้กำหนดคุณสมบัติดังกล่าวไว้ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจกำหนดคุณสมบัติเพิ่มเติมจากประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในขณะเปิดรับสมัครคัดเลือก เมื่อไม่ปรากฏว่า ประกาศรับสมัครดังกล่าวได้กำหนดคุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ดำรงตำแหน่งในสายงานเดียวกันกับตำแหน่งที่ประกาศรับสมัคร คณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติจึงไม่อาจอ้างเหตุดังกล่าวมาตัดสิทธิผู้ฟ้องคดีได้ ดังนั้น ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ (นักบริหารงานนโยบายและแผน ระดับ ๘) ของผู้ถูกฟ้องคดีที่เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติว่า ผู้ฟ้องคดีมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครคัดเลือกฯ จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๗/๒๕๖๕)

๗. การบริหารงานบุคคลอื่น ๆ

- การออกประกาศปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ที่เห็นชอบในหลักการให้สำนักงานงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการจ้างบุคลากรแทนอัตราข้าราชการ มิได้มีสถานะเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปที่ได้กำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงาน เพื่อให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันถือปฏิบัติในการจ้างพนักงาน



เพื่อทดแทนข้าราชการ แต่เป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้างทดแทนอัตราข้าราชการจนกว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันจะมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในกำกับของรัฐ โดยอัตรางบประมาณที่สำนักงานงบประมาณจัดสรรนี้ถือว่าได้รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ด้วย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันจึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว โดยการกำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้างและกำหนดอัตราค่าจ้างภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตลอดจนมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้น โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และงบประมาณที่สนับสนุนซึ่งรัฐจะต้องรับภาระเป็นการระยะยาวด้วย ดังนั้น การที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์อาศัยอำนาจโดยชอบด้วยกฎหมายออกประกาศปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยเพื่อให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ โดยได้นำเงินส่วนใหญ่ที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงานงบประมาณไปกำหนดเป็นอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย และนำเงินอีกส่วนหนึ่งไปกำหนดเป็นสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีข้างต้นที่ต้องการให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้เป็นผู้ที่กำหนดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และภาระงบประมาณที่จะสนับสนุนในระยะยาว อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงเป็นประกาศที่ออกโดยไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีแต่อย่างใด

โดยที่มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้มหาวิทยาลัยของรัฐจ้างลูกจ้างในลักษณะการจ้างพิเศษที่มีวาระการจ้างที่กำหนดเวลาชัดเจนแทนการบรรจุข้าราชการใหม่ ส่วนการจ้างผู้ได้รับทุนรัฐบาลตามสัญญาจ้างให้เป็นไปตามเงื่อนไขของทุนตามที่ทบวงมหาวิทยาลัยเสนอ โดยให้ทบวงมหาวิทยาลัยร่วมกับกระทรวงการคลัง สำนักงานงบประมาณ และสำนักงาน ก.พ. พิจารณาจัดทำโครงสร้างบัญชีอัตราค่าจ้างและระบบค่าตอบแทนตามผลงาน (Performance Payscale System) รวมทั้งพิจารณากำหนดวิธีการสิทธิประโยชน์เกื้อกูลและสวัสดิการ เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และให้สำนักงานงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานตามสัญญาจ้างในอัตราข้าราชการ



ไปพลางก่อน นอกจากนี้ คณะรัฐมนตรีมีข้อสังเกตว่า ในการสร้างระบบการจัดสรรงบประมาณเงินเดือนและสวัสดิการ ควรคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และงบประมาณที่สนับสนุน ซึ่งรัฐจะต้องรับภาระเป็นระยะยาวด้วย ส่วนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ เป็นกรณีที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้สำนักงานประมาณพิจารณาอัตรางบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้างทดแทนอัตราข้าราชการจนกว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันจะปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในกำกับของรัฐ โดยการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่ให้จัดสรรในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ สำหรับบุคลากรสาย ก และบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ สำหรับบุคลากรสาย ข และสาย ค ถือว่าเป็นอัตราการจัดสรรงบประมาณที่รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลด้วย และให้งบประมาณที่สำนักงานประมาณจัดสรรนี้ไปตั้งจ่ายในหมวดเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายบุคลากร โดยให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันเป็นผู้ที่กำหนดจำนวนบุคคลที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างได้ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน จึงเห็นได้ว่ามติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ที่ให้สำนักงานประมาณจัดสรรงบประมาณให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากรสำหรับการจ้างบุคลากรแทนอัตราข้าราชการ มิได้มีสถานะเป็นกฎที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไปที่ได้กำหนดแนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานเพื่อให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันถือปฏิบัติในการจ้างพนักงานเพื่อทดแทนข้าราชการที่จะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก หรือสายวิชาการ หรือสายผู้สอน ในอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ หรือจะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ข และสาย ค หรือสายสนับสนุน ในอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือนแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ แต่อย่างใด โดยเป็นเพียงการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานประมาณให้กับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับจ้างบุคลากรตามสัญญาจ้างทดแทนอัตราข้าราชการจนกว่ามหาวิทยาลัยหรือสถาบันจะมีการปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในกำกับของรัฐ โดยการจัดสรรงบประมาณของสำนักงานประมาณจะคำนวณจากบุคลากรสาย ก จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ ของอัตราแรกบรรจุ และบุคลากรสาย ข และสาย ค จ้างในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกด้วยอัตราเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ โดยอัตรารายงบประมาณที่สำนักงานประมาณจัดสรรนี้ถือว่าได้รวมถึงสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ แล้วด้วย มหาวิทยาลัยหรือสถาบันจึงมีหน้าที่ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ กล่าวคือ มีหน้าที่เป็นผู้กำหนดจำนวนบุคคล



ที่จะจ้างและอัตราค่าจ้างภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรโดยไม่ต้องได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตลอดจนมีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดระบบสวัสดิการและผลประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยหรือสถาบันภายในกรอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรรนั้น โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และงบประมาณที่สนับสนุนซึ่งรัฐจะต้องรับภาระเป็นการระยะยาวด้วย

เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) ได้อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๒ และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๓/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ เรื่อง ค่าตอบแทนพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๗ เพื่อปรับปรุงอัตราค่าตอบแทนของพนักงานมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ จึงเป็นประกาศที่ออกโดยชอบด้วยกฎหมาย และเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ และมาตรา ๖๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ แล้ว

สำหรับประเด็นว่าประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าว ออกโดยขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่เห็นชอบแนวทางปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ หรือไม่ นั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีประกาศฉบับพิพาท โดยกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ วุฒิปริญญาโท ในอัตราเท่ากับ ๑.๒ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และวุฒิปริญญาเอก ในอัตราเท่ากับ ๑.๓ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และกำหนดอัตราค่าจ้างพนักงานสายสนับสนุน วุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ในอัตราเท่ากับ ๑.๒ เท่า ของข้าราชการแรกบรรจุ มิได้เป็นการดำเนินการที่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ หรือมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ แต่อย่างใด แม้ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ดังกล่าวจะมีได้กำหนดให้นางงบประมาณค่าใช้จ่ายบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณทั้งหมดตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ไปจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ก (สายวิชาการ) ในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๗๐ หรือ ๑.๗ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และบุคลากรสาย ข และสาย ค (สายสนับสนุน)



ในอัตราข้าราชการแรกบรรจุบวกเพิ่มอีกร้อยละ ๕๐ หรือ ๑.๕ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุก็ตาม เนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวมิได้กำหนดให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในอัตรา ๑.๗ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ และจะต้องจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนในอัตรา ๑.๕ เท่า ของอัตราข้าราชการแรกบรรจุ เพียงแต่งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวจะต้องนำไปดำเนินการเป็นสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัยด้วย ซึ่งข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้นำงบประมาณทั้งหมดที่ได้รับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวไปใช้ภายในขอบเขตแห่งมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ประกอบกับมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ กล่าวคือ นอกจากได้นำเงินส่วนใหญ่ไปกำหนดเป็นอัตราค่าจ้างหรือเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วยังได้นำเงินอีกส่วนหนึ่งไปกำหนดเป็นสวัสดิการหรือประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ของพนักงานมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวที่ถือว่าอัตรางบประมาณที่มีมติให้สำนักงบประมาณจัดสรรให้แก่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันนั้น เป็นงบประมาณที่ได้รวมถึงสวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลอื่น ๆ ทั้งนี้ เพื่อให้มหาวิทยาลัยหรือสถาบันได้เป็นผู้ที่กำหนดระบบเงินเดือนและสวัสดิการ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา สภาพสังคม และภาระงบประมาณที่จะสนับสนุนในระยะยาว อันเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาล ตามหลักการของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ ประกาศของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่พิพาท จึงเป็นประกาศที่ออกโดยไม่ขัดต่อมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๙ ที่เห็นชอบแนวทางปฏิบัติให้สถาบันอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล และสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน สามารถดำเนินการตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๔๒ และวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๔๒ ได้อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๔๙๙/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) ที่ อบ. ๕๐๐/๒๕๖๕ (ประชุมใหญ่) และที่ อบ. ๑๒๒/๒๕๖๖ วินิจฉัยแนวทางเดียวกัน)



คดีปกครองเกี่ยวกับวินัยข้าราชการ

๑. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

กรณีที่ได้มีการแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยและคำสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แต่ไปรษณีย์ส่งคืนเอกสารดังกล่าวเพราะไม่มีผู้มารับภายในกำหนดเวลา ถือเป็นกรณีที่ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ถูกกล่าวหาแล้ว เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๖ และข้อ ๗ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนั้น การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือการแจ้งคำสั่งแก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม จึงชอบด้วยกฎหมาย

ผู้ฟ้องคดีเป็นข้าราชการตำรวจได้ยื่นใบลาภิกขุต่อผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจอนุญาตการลา เป็นเวลา ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ผู้บังคับบัญชาได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาต และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นลาภิกขุและลาป่วยอีก ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาต ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง และได้มีคำสั่งลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ลงโทษไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดียื่นอุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งลงโทษดังกล่าวต่อคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) และขอแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ได้มีมติยกอุทธรณ์ ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากก่อนที่จะมีคำสั่งไล่ออกผู้ฟ้องคดีออกจากราชการ ผู้ฟ้องคดีเคยถูกลงโทษกักขังโดยผู้ฟ้องคดีไม่ได้กระทำความผิด และถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอีกหลายครั้ง โดยที่คณะกรรมการสอบสวนทางวินัย รวมทั้งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ล้วนเป็นบุคคลที่เคยถูกผู้ฟ้องคดีฟ้องในคดีอาญา จึงมีสาเหตุโกรธเคืองผู้ฟ้องคดี เมื่อผู้ฟ้องคดีขออนุญาตลาภิกขุ จึงไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีลาภิกขุ รวมทั้งการใช้ดุลพินิจลงโทษทางวินัยผู้ฟ้องคดี เป็นการใช้ดุลพินิจโดยไม่เป็นธรรม นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รับแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย และคำวินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีซึ่งไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน เนื่องจาก



ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์มีส่วนได้เสียในเรื่องการแถลงการณ์ด้วยวาจาของผู้ฟ้องคดี และในวันที่ผู้ฟ้องคดีเข้าแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ บุคคลดังกล่าวไม่ยอมออกจากห้องประชุมผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการให้ผู้ฟ้องคดีทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับจำนวน ๒ ครั้ง ตามหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ฉบับลงวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๙ และฉบับลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙ และได้มีหนังสือตำรวจภูธรจังหวัดราชบุรี ฉบับลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ แจ้งคำสั่งลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เปลี่ยนแปลงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม แต่ไปรษณีย์จังหวัดราชบุรีส่งคืนเอกสารดังกล่าว เพราะไม่มีผู้มารับภายในกำหนดเวลา จึงเป็นกรณีที่ได้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปยังผู้ฟ้องคดีแล้ว เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว จึงถือว่าผู้ฟ้องคดีได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามข้อ ๖ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่กำหนดว่า เมื่อมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว ให้แจ้งคำสั่งให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบโดยเร็ว หากผู้ถูกกล่าวหาไม่ยอมรับทราบคำสั่งหรือไม่อาจแจ้งได้ ให้ส่งสำเนาคำสั่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับให้ผู้ถูกกล่าวหา ณ ที่อยู่ของผู้ถูกกล่าวหา ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ เมื่อล่วงพ้นสิบห้าวันนับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว ให้ถือว่าผู้ถูกกล่าวหาได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว และตามข้อ ๗ หากมีการเปลี่ยนแปลงผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการสอบสวนให้ดำเนินการได้โดยให้แสดงเหตุแห่งการสั่งนั้นไว้ด้วย และให้นำข้อ ๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ดังนั้น การแจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรง หรือแจ้งคำสั่งแก้ไขการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพิ่มเติม จึงชอบด้วยกฎหมาย ส่วนกรณีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดมีเหตุอันเป็นสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางนั้น ผู้ฟ้องคดีคัดค้านผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ คณะกรรมการสอบสวนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยอ้างเพียงว่า เป็นผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับผู้ฟ้องคดี เห็นเหตุการณ์เรื่องสอบสวน เป็นผู้พิจารณาเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับคำสั่งไม่อนุญาตให้ลา คำสั่งย้าย และคำสั่งให้ลงโทษทางวินัยอื่น ๆ หลายครั้ง รวมถึงเป็นคู่กรณีทางอาญากับผู้ฟ้องคดี และมีเหตุอย่างอื่นซึ่งน่าเชื่ออย่างยิ่งว่าจะทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรมกรณีเป็นเพียงการกล่าวอ้างกว้าง ๆ ว่า บุคคลดังกล่าวมีส่วนได้เสียที่อาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางโดยไม่มีข้อมูลข้อเท็จจริงหรือพยานหลักฐานสนับสนุนใดอันแสดงให้เห็นอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นเจ้าหน้าที่คนใดในคณะกรรมการสอบสวน หรือเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องคนใดที่ผู้ฟ้องคดี



เห็นว่า มีลักษณะต้องห้ามในการสอบสวนทางวินัย และไม่มีพยานหลักฐานสนับสนุนเหตุที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นธรรมตามข้อ ๓ ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ. ๒๕๔๗ ประกอบกับฟ้องคดีไม่ได้ใช้สิทธิคัดค้านคณะกรรมการสอบสวนก่อนที่จะมีการพิจารณาข้อ ๓๗ ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าว

ส่วนกรณีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ นั้น เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นใบลาพักต่อผู้บังคับบัญชาเป็นเวลา ๓๖ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๕๙ ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจได้พิจารณาแล้ว มีคำสั่งไม่อนุญาต และผู้ฟ้องคดีได้ยื่นลาพักและลาป่วยอีก ๓ ครั้ง ตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ แต่ผู้บังคับบัญชามีคำสั่งไม่อนุญาต มีผลทำให้ผู้ฟ้องคดีจะต้องไปปฏิบัติหน้าที่ราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีกลับไม่ไปปฏิบัติหน้าที่ราชการตั้งแต่วันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๕๙ จนถึงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๙ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ขาดราชการหรือจงใจละทิ้งหน้าที่ราชการเป็นเวลา ๒๔ วันติดต่อกัน กรณีย่อมถือว่าผู้ฟ้องคดีละทิ้งหน้าที่ราชการติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๗๙ (๒) แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗ และเป็นความผิดที่ปรากฏชัดแจ้งตามกฎหมาย ก.ตร. ว่าด้วยกรณีที่เป็นการผิดวินัยที่ปรากฏชัดแจ้ง พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓ (๒) ซึ่งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการลงโทษทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดการสอบสวนก็ได้ ดังนั้น แม้ผู้ฟ้องคดีจะไม่ได้ให้การรับสารภาพเป็นหนังสือหรือแถลงด้วยวาจา หรือไม่มีการสั่งพักราชการหรือออกจากราชการไว้ก่อนเพื่อรอฟังผลการสอบสวน ก็ไม่ทำให้การสอบสวนของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เสียไป และไม่มีเหตุผลหย่อนผ่อนโทษ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงโทษไล่ออกจากราชการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว และการกล่าวอ้างว่าประธานคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีส่วนได้เสียในเรื่องที่ไม่อนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีแถลงการณ์ด้วยวาจา ซึ่งมีผลให้กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย มิได้เป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นกลาง และการไม่ออกจากห้องประชุมขณะที่ผู้ฟ้องคดีแถลงการณ์ด้วยวาจาเป็นการกล่าวอ้างโดยมิได้แสดงพยานหลักฐานหรือข้อเท็จจริงอื่นเพิ่มเติมสนับสนุนข้อกล่าวอ้างดังกล่าวว่ามีเหตุอันมีสภาพร้ายแรงอย่างไร และในการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการดังกล่าวนี้ ก็ให้โอกาสผู้ฟ้องคดียื่นเอกสารเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ และให้โอกาสผู้ฟ้องคดีแถลงการณ์ด้วยวาจาต่อที่ประชุมเพื่อสนับสนุนคำอุทธรณ์และข้ออ้างของตนแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีมีสิทธิที่จะกล่าวอ้างถึงเหตุความไม่เป็นกลางและมีหนังสือคัดค้าน



โดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้านไว้ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๙ วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ว่าด้วยการอุทธรณ์และพิจารณาอุทธรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๗ กรณีจึงไม่อาจรับฟังได้ว่า ประธานคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์เป็นผู้มีส่วนได้เสีย อันอาจทำให้การพิจารณาอุทธรณ์ไม่เป็นกลาง ดังนั้น กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ทำการแทนผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ จึงเป็นไปโดยชอบ ด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๕๓/๒๕๖๖)

คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมิได้มีอำนาจวินิจฉัยกระทำผิดว่าเป็นการกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงหรือไม่แต่อย่างใด การพิจารณาดังกล่าวเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรง เมื่อไม่ปรากฏว่ากรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงที่ถูกกล่าวหาว่าไม่เป็นกลาง มีประโยชน์ ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน หรือเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำผิดตามเรื่องที่ถูกกล่าวหา หรือได้ใช้อำนาจครอบงำกรรมการคนอื่น หรือมีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครอง ไม่เป็นกลาง จึงฟังไม่ได้ว่าการพิจารณาทางปกครองของกรรมการผู้นั้นไม่มีความเป็นกลาง

คดีนี้ข้อเท็จจริงปรากฏว่า คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงได้ดำเนินการสอบสวน โดยได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ และให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาได้ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ข้อกล่าวหา รวมทั้งได้รวบรวม ข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนได้ดำเนินการตามลำดับขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งเป็นการดำเนินการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงเพื่อลงโทษผู้ฟ้องคดีโดยชอบด้วยข้อ ๒๖ และข้อ ๒๘ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แล้ว ส่วนกรณีนาย ส. เคยได้รับแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อนแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นประธานกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีกนั้น เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงทดแทนและเพิ่มเติม โดยแต่งตั้งนาย ส. เป็นประธาน แม้วานาย ส. จะได้เคยเป็นประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงก็ตาม แต่การสืบสวนข้อเท็จจริงเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้แสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวม พยานหลักฐานเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ามีการกระทำผิดวินัยหรือไม่ เพื่อยุติข้อพิพาท ต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจบรรจุตามข้อ ๕ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยฯ โดยคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงดังกล่าวมิได้มีอำนาจวินิจฉัยว่าผู้ฟ้องคดีกระทำผิดวินัย อย่างร้ายแรงหรือไม่ และควรกำหนดโทษหรือไม่แต่อย่างใด การพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง รวมทั้งในการปฏิบัติหน้าที่ของ



คณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงจะต้องมีการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอน และวิธีการสอบสวนตามที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ การดำเนินการของคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงยังเป็นการดำเนินการภายหลังจากที่สำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครองได้เข้าตรวจติดตามและพบข้อมูลการจดทะเบียนสมรสที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีจึงมิใช่สภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลางหรือเสียความเป็นธรรมแต่อย่างใด และไม่มีกฎหมายห้ามมิให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ แต่งตั้งบุคคลในคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง ปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงไว้ รวมทั้งในกรณีนี้กรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงก็มีเพียงนาย ส. เท่านั้นที่เคยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อน ส่วนกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงอีก ๔ คนไม่เคยเป็นกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงมาก่อนแต่อย่างใด นอกจากนี้ ไม่ปรากฏว่านาย ส. มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน หรือเป็นผู้รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำผิดตามเรื่องที่กำลังกล่าวหา ซึ่งอาจมีผลต่อดุลพินิจในการสรุปข้อเท็จจริงและมีมติในการสอบสวน อันจะเป็นกรณีที่จะถูกคัดค้านตามข้อ ๒๒ ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัยฯ และไม่ปรากฏว่านาย ส. มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การสอบสวนไม่เป็นกลาง รวมทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงใด ๆ ที่แสดงว่านาย ส. ใช้อำนาจของประธานครอบครัวกรรมการคนอื่น ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงทดแทนและเพิ่มเติม โดยแต่งตั้งนาย ส. เป็นประธาน กรณีจึงฟังไม่ได้ว่าการพิจารณาทางปกครองของนาย ส. ไม่มีความเป็นกลาง หรือขัดต่อข้อ ๒๒ (๗) ของกฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. ๒๕๕๖ แต่อย่างใด (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๗/๒๕๖๖)

ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจตามกฎหมายในการสั่งลงโทษเจ้าหน้าที่ ไม่ถือเป็นคู่กรณีเองในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามนิยามคำว่า “คู่กรณี” ตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนั้น เหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่จะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นได้ตามนัยมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนและมีน้ำหนักเพียงพอถึงความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ดังนั้น การที่เจ้าหน้าที่เคยฟ้องผู้บังคับบัญชาต่อศาลปกครอง และมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญา ซึ่งล้วนเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของผู้บังคับบัญชา และการที่ผู้บังคับบัญชาได้เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการที่มีอำนาจพิจารณาทบทวนคำสั่งที่ลงโทษเจ้าหน้าที่โดยมิได้เป็นเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นการเฉพาะหน้า รวมทั้งไม่ปรากฏว่าผู้บังคับบัญชาได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณามิมีมติเพิ่มโทษเจ้าหน้าที่ กรณีจึงไม่ถือเป็นเหตุที่มี



สภาพรัยแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว

ผู้ฟ้องคดีเป็นพนักงานส่วนตำบล ขณะที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง ถูกกล่าวหาว่ามีพฤติการณ์ไม่อยู่ปฏิบัติงานในเวลาราชการ นายองค์การบริหารส่วนตำบลดงเสือเหลือง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๗ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อยและผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีเหตุอันควรให้ลดโทษภาคทัณฑ์ไว้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงมีบันทึกกล่าวตักเตือน ต่อมา คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) พิจารณาแล้ว เห็นว่า การให้ว่ากล่าวตักเตือนดังกล่าวไม่เหมาะสม จึงมีมติให้เพิ่มการลงโทษจากว่ากล่าวตักเตือน เป็นการลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ จึงได้มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ แต่ไม่มีการแจ้งผลการวินิจฉัยอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้เพิกถอนคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี โดยมีข้อกล่าวอ้างในประเด็นหนึ่งว่า ผู้ฟ้องคดีเคยยื่นฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองต่อศาลปกครองชั้นต้น และมีการแจ้งความดำเนินคดีอาญา ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงเป็นคู่กรณีที่จะทำการพิจารณาทางปกครองไม่ได้ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และในชั้นพิจารณาทบทวนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ในการประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ ซึ่งมีผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมเป็นกรรมการและมีมติเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดี กรณีจึงมีสภาพรัยแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๖ แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้ว เห็นว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี เป็นการอาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๑ วรรคสอง ประกอบข้อ ๖๙ วรรคหนึ่ง (๑) ของประกาศประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดพิจิตร เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๔ ฉบับเดียวกัน ซึ่งเป็นกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งมีฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี



โดยผู้ฟ้องคดีมีฐานะเป็นผู้ที่จะอยู่ในบังคับของคำสั่งดังกล่าว จึงไม่ใช่กรณีที่ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เป็นคู่กรณีเองในกระบวนการพิจารณาทางปกครองตามนัยนิยามของคำว่า “คู่กรณี” ตามมาตรา ๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ กรณีที่จะถือเป็นเหตุที่มีสภาพร้ายแรงที่จะทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลาง อันจะทำให้เจ้าหน้าที่ไม่อาจทำการพิจารณาทางปกครองในเรื่องนั้นได้ตามมาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกันนั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงที่เห็นได้อย่างชัดเจนและมีน้ำหนักเพียงพอ ถึงความไม่เป็นกลางของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นซึ่งในคดีนี้ เมื่อเหตุที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นฟ้องนาย ป. ขณะดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ต่อศาลปกครองชั้นต้น เป็นกรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่สั่งไม่เลื่อนชั้นเงินเดือนให้ผู้ฟ้องคดี และมติไม่รับพิจารณาร้องทุกข์และกรณีฟ้องขอให้เพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ที่รับโอนผู้ร้องสอดมาดำรงตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลงเสียเหลือ ระดับ ๗ และขอให้เพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ที่เห็นชอบรับโอนผู้ร้องสอด รวมถึงกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเคยแจ้งความดำเนินคดีอาญาตามมาตรา ๑๕๗ แห่งประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งอยู่ระหว่าง ดำเนินการของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดพิจิตร ล้วนเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ในฐานะผู้บังคับบัญชา ประกอบกับเมื่อคณะกรรมการสอบสวนได้รายงาน ผลการสอบสวนของผู้ฟ้องคดีต่อนาย ป. ขณะดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดี เป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ถือปฏิบัติตามระเบียบ แบบธรรมเนียมของทางราชการ และจรรยาบรรณของทางราชการตามมาตรา ๙๑ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๙ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากถือว่าเป็นความผิดเล็กน้อย นาย ป. ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๑ ในขณะนั้นได้มีบันทึกว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดี ตามความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน โดยมีได้มีข้อโต้แย้งหรือสั่งการเป็นประการอื่นอันจะแสดงให้เห็นได้ว่ามีเจตนาถ่วงถ่วงผู้ฟ้องคดี ส่วนกรณีที่นาย ป. ขณะดำรงตำแหน่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เข้าร่วมประชุมในฐานะกรรมการผู้ถูกฟ้องคดี ที่ ๒ ซึ่งเป็นการประชุมที่จัดขึ้นเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีบันทึก ข้อความว่ากล่าวตักเตือนผู้ฟ้องคดีตามที่คณะกรรมการฯ เสนอ มิใช่เป็นกรณีการพิจารณาเรื่องที่ นาย ป. เป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงเป็นการเฉพาะตัว อันอาจทำให้นาย ป. เป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมลงมติในการประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวตามกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และโดยที่ในขณะที่ประชุมเพื่อพิจารณามีมติ กรณีดังกล่าวไม่ปรากฏว่านาย ป. ในฐานะกรรมการได้เสนอความเห็นต่อที่ประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ เพื่อชี้แนะให้มีมติเพิ่มโทษผู้ฟ้องคดีจากว่ากล่าวตักเตือนเป็นลงโทษภาคทัณฑ์ ดังนั้น การพิจารณา



เพื่อมีมติในการประชุมของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๗ จึงไม่มีเหตุที่มีสภาพร้ายแรงอันอาจทำให้การพิจารณาทางปกครองไม่เป็นกลางตามมาตรา ๑๓ (๑) ประกอบกับ มาตรา ๑๖ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมาย (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อบ. ๑๖๓/๒๕๖๖)

๒. คำสั่งลงโทษทางวินัย

๒.๑ กรณีความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง

๒.๑.๑ คำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์

การที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินเก็บลูกกุญแจและรหัสลับ ตู้นิรภัยไว้ในตู้เหล็กสำนักงาน ซึ่งบุคคลอื่นสามารถเปิดปิดตู้เหล็กดังกล่าวได้ ตู้เหล็กสำนักงาน จึงไม่ใช่สถานที่ปลอดภัยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘๖ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ เมื่อผู้ฟ้องคดีไม่มีมาตรการป้องกันมิให้ บุคคลอื่นนำลูกกุญแจและรหัสลับตู้นิรภัยไปใช้เปิดตู้นิรภัย เป็นเหตุให้มีผู้ทุจริตนำเงินออกจาก ตู้นิรภัยไปใช้ประโยชน์ จึงถือเป็นความผิดทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ ราชการ และเมื่อผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีเงินหายจากตู้นิรภัย ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรายงานกรณีที่เกิดขึ้น ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทันทีตามข้อ ๙๑ ของระเบียบดังกล่าว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับมีหนังสือรายงาน ให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังจากเกิดเหตุถึง ๑๗ วัน จึงถือเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของ คณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐาน ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ การมีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดีจึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีรับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิต ชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาเมืองอำนาจเจริญ ได้รับความเดือดร้อน เสียหายจากการที่อธิบดีกรมสรรพสามิต (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) มีคำสั่งลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙ ลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี กรณีถูกกล่าวหาว่าได้กระทำความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง กรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดี ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสรรพสามิตชำนาญการ สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของสำนักงานสรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญ สาขาปทุมราชวงศา มีพฤติกรรมการปล่อยปละละเลย ไม่กำกับกำกับดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา และขาดความรอบคอบ ระมัดระวังป้องกันในการเก็บรักษาลูกกุญแจตู้นิรภัยที่เก็บรักษาเงินของหน่วยงาน ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่



และความรับผิดชอบโดยตรงของผู้ฟ้องคดี ส่งผลให้นาย ท. ลูกจ้างชั่วคราวกระทำการทุจริตนำเงินออกจากตู้নির্যเอาไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และเมื่อผู้ฟ้องคดีตรวจสอบแล้วพบว่าเงินสดที่เก็บรักษาไว้ในตู้নির্যมีจำนวนเงินไม่ตรงกับที่แสดงไว้ในรายการเงินคงเหลือประจำวันแต่กลับไม่รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานทราบในทันทีตามที่กำหนดในข้อ ๙๑ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ เหตุเกิดเมื่อประมาณวันที่ ๙ ถึงวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ การกระทำดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีถือเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษดังกล่าว จึงยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) และนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองสูงสุด

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าสำนักงานสาขาปทุมราชวงศา ซึ่งมีหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงิน ย่อมรู้ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตนเป็นอย่างดี ซึ่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้อ ๘๖ กำหนดว่า กรรมการเก็บรักษาเงินหรือผู้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการเก็บรักษาเงินแทน ต้องเก็บรักษาลูกกุญแจตู้নির্যไว้ในที่ปลอดภัย เมื่อผู้ฟ้องคดีรับทราบมาโดยตลอดว่า นาย ท. สามารถเปิดปิดตู้เหล็กซึ่งเป็นที่จัดเก็บลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির্য แต่ผู้ฟ้องคดีก็ไม่ได้มีมาตรการป้องกันในการรักษาลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির�ให้ปลอดภัยหรือเก็บลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির�แยกเก็บคนละที่เพื่อเป็นการป้องกันมิให้บุคคลอื่นนำลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির�ไปใช้เปิดตู้নির� อีกทั้ง การเก็บลูกกุญแจและรหัสลับตู้নির�ไว้ในตู้เหล็กสำนักงานตามที่ผู้ฟ้องคดีอ้าง ก็ไม่ถือเป็นสถานที่ปลอดภัยแต่อย่างใด ดังนั้น การปฏิบัติหน้าที่ราชการของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากความระมัดระวัง ซึ่งบุคคลในภาวะเช่นนั้นจำเป็นต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ และผู้ฟ้องคดีอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาได้ใช้เพียงพอก็ไม่ ส่งผลให้นาย ท. กระทำการทุจริตนำเงินของทางราชการออกจากตู้নির্যไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว การกระทำของผู้ฟ้องคดีดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยร้ายแรงฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการตามมาตรา ๘๓ (๔) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ นอกจากนั้น เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า ในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีเงินหายจากตู้নির্যไปเป็นจำนวน ๕,๐๐๐ บาท ซึ่งนาย ท. ยอมรับว่าได้นำเงินออกจากตู้নির্যจริง ผู้ฟ้องคดีจึงนำเงินส่วนตัวไปทดแทนจำนวนที่ขาดหายทั้งที่กรณีนี้เป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนเงินซึ่งแสดงไว้



ในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ผู้ฟ้องคดีจึงต้องรายงานกรณีที่เกิดขึ้นดังกล่าวให้สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญทราบทันที ทั้งนี้ ตามข้อ ๔๑ ของระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ แม้ผู้ฟ้องคดีอ้างว่าได้รายงานให้สรรพสามิตพื้นที่อำนาจเจริญทางโทรศัพท์แล้ว และข้อ ๔๑ ของระเบียบดังกล่าว ไม่ได้กำหนดกรณีที่น่าปรากฏว่าเงินที่ได้รับมอบให้เก็บรักษาไม่ตรงกับจำนวนเงิน ซึ่งแสดงไว้ในรายงานเงินคงเหลือประจำวันให้ต้องรายงานให้หัวหน้าส่วนทราบเป็นหนังสือก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติผู้ฟ้องคดีก็ควรจะต้องรายงานเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาในวันถัดจากการรายงานทางโทรศัพท์โดยพลัน การที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบในวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นวันหลังจากทราบเหตุถึง ๑๗ วัน กรณีดังกล่าวจึงเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบของทางราชการ มติของคณะรัฐมนตรี นโยบายของรัฐบาล และปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ และฐานประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ ตามมาตรา ๘๒ (๒) และมาตรา ๘๓ (๔) ประกอบกับมาตรา ๘๔ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำสั่งลงโทษภาคทัณฑ์ผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พบ. ๕๑/๒๕๖๔)

๒.๑.๒ คำสั่งลงโทษตัดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาเสนอความเห็นให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกาศสอบราคา และไม่ได้รายงานข้อเท็จจริงในส่วนของความแตกต่างด้านราคาของผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่มีความแตกต่างกันเกือบเท่าตัว ซึ่งถือเป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวกับประโยชน์และความคุ้มค่าที่ทางราชการจะได้รับ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ ๔๒ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงเป็นความผิดฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรี อันเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง อย่างไรก็ตาม แม้ทางราชการจะเสียหายจากส่วนต่างของราคา แต่เมื่อข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่าครุภัณฑ์ที่จัดซื้อสามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่า จึงเป็นความเสียหายที่ไม่ร้ายแรง การมีคำสั่งให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับเป็นเวลาหนึ่งเดือน จึงเป็นโทษขั้นต่ำตาม ๑๐ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯ จึงชอบด้วยกฎหมายแล้ว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายด่วนศาลปกครอง ๑๓๕๕

คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องว่า ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากกรณีข้อพิพาทกรรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีร้อยละ ๔ เป็นเวลาหนึ่งเดือน กรณีการสอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องออกบัตรประจำตัว/ตรวจสอบแสดงตนของมัคคุเทศก์จำนวน ๒ เครื่อง ของสำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว (ปัจจุบันเป็นกรรมการท่องเที่ยว) ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓) และได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่าในการพิจารณาและเสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวจำนวน ๒ เครื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการรองรับการถ่ายโอนงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เพื่อให้บริการกับประชาชนของกรรมการท่องเที่ยว (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) นั้น ผู้ฟ้องคดีในฐานะกรรมการเปิดของสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าว ได้เสนอความเห็นให้จัดซื้อครุภัณฑ์จากห้างหุ้นส่วนจำกัด น. ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เข้าเสนอราคาจากจำนวน ๕ ราย โดยเห็นว่าผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของประกาศสอบราคา ทั้งที่ผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่มีหนังสือยืนยันการสำรองอะไหล่จากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนนำเข้าสินค้าไม่น้อยกว่า ๕ ปี ซึ่งถือเป็นผู้ที่ไม่มีความสมบูรณ์ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกาศสอบราคาเช่นเดียวกับผู้เสนอราคาอีก ๔ ราย ที่คณะกรรมการเปิดของสอบราคาเห็นว่าผิดเงื่อนไขตามประกาศ เมื่อเงื่อนไขดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับประกันว่าภายหลังจากที่ได้ตกลงทำสัญญาซื้อขายกันแล้วในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี หากเกิดปัญหาการใช้งานความชำรุดเสียหาย จำเป็นต้องใช้อะไหล่สำรองจากเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือตัวแทนนำเข้า ผู้เสนอราคาจะสามารถจัดหาใช้งานทดแทนได้ อีกทั้ง ผู้ฟ้องคดีไม่ได้รายงานข้อเท็จจริงในส่วนของความแตกต่างด้านราคาของผู้เสนอราคาสินค้าชนิดเดียวกัน รุ่นเดียวกัน จากบริษัทผู้ผลิตเดียวกัน แต่มีความแตกต่างด้านราคากันเกือบเท่าตัวของราคาของผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการเปิดของสอบราคาเสนอให้เข้าทำสัญญา ซึ่งเงื่อนไขข้อดังกล่าวและราคาถือเป็นสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์และความคุ้มค่าที่ทางราชการจะได้รับ จึงต้องนำมาพิจารณาเปรียบเทียบโดยไม่อาจพิจารณาแต่เพียงราคาที่สูงขึ้นส่วนจำกัด น. เสนออยู่ภายในกรอบวงเงินงบประมาณเท่านั้น การพิจารณาและเสนอความเห็นของผู้ฟ้องคดีและคณะกรรมการเปิดของสอบราคาจึงไม่เป็นไปตามข้อ ๔๒ (๓) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันถือเป็นความบกพร่องต่อหน้าที่มิได้รักษาประโยชน์ของทางราชการ ทำให้ทางราชการได้รับความเสียหายจากส่วนต่างราคาพัสดุ อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๕ ปี หลังจากมีการจัดซื้อครุภัณฑ์ดังกล่าวเมื่อเครื่องพิมพ์บัตรขาดข้องไม่สามารถใช้งานได้ ผู้ขายก็ได้ทำการแก้ไขโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและมีเครื่องสำรองมาเปลี่ยนในระหว่างการซ่อมแซมทุกครั้ง ดังนั้น แม้ทางราชการจะเสียหายจากส่วนต่าง



ของราคา แต่ได้ใช้งานอย่างคุ้มค่า จึงเป็นความเสียหายที่ไม่ร้ายแรง ซึ่งตามข้อ ๑๐ (๒) ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม กำหนดให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น และให้ลงโทษอย่างต่ำตัดเงินเดือน ดังนั้น เมื่อการกระทำของผู้ฟ้องคดีเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม อันเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการและมติคณะรัฐมนตรีตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกอบกับมาตรา ๑๓๓ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ โดยผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ มีคำสั่งลงวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดีในอัตราร้อยละ ๔ ของเงินเดือนที่ได้รับเป็นเวลาหนึ่งเดือน จึงเป็นการลงโทษที่ชอบด้วยกฎหมายและเหมาะสมกับความผิด และการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ พิจารณายกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีโดยอาศัยเหตุผลเดียวกัน จึงเป็นการวินิจฉัยอุทธรณ์ที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ ฟบ. ๒๘/๒๕๖๕)

๒.๑.๓ คำสั่งลงโทษลดเงินเดือน

การที่ผู้ฟ้องคดีในฐานะหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) ได้ลงนามอนุญาตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล ใช้สถานที่ของศูนย์ตรวจสอบโดยไม่มีอำนาจและไม่ได้รับความยินยอมจากกรมส่งเสริมการเกษตร เมื่อการกระทำดังกล่าวเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการเกษตร พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีจึงถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีอำนาจลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๒ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือน

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า ผู้ฟ้องคดีเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ๗ ได้รับแต่งตั้งให้ทำหน้าที่หัวหน้าศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) ได้ลงนามในหนังสือยินยอมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล เข้ามาใช้อาคารสถานที่ในศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) เพื่อเป็นที่ตรวจสอบคุณภาพผักผลไม้ปลอดสารพิษโดยไม่มีอำนาจและไม่ได้รับความยินยอมจากกรมส่งเสริมการเกษตร ภายหลังกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดังกล่าวไม่ยอมออกจากอาคาร ทั้งยังยื่นฟ้องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยต่อศาลปกครองเชียงใหม่ ขอให้มีคำสั่งบังคับให้กรมส่งเสริมการเกษตรย้ายออกและคืนที่ดินดังกล่าว



ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์
ยื่นฟ้องออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว เป็นธรรม
<https://bit.ly/3sBQbvO>
สายนิตยสารศาลปกครอง ๑๓๕๕

เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกัน ทำให้กรมส่งเสริมการเกษตรไม่สามารถใช้ประโยชน์ในที่ดินดังกล่าวได้อย่างเต็มที่ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบบริหารราชการอย่างร้ายแรง กรมส่งเสริมการเกษตรจึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเห็นว่า การกระทำของผู้ฟ้องคดี มีมูลความผิดวินัยอย่างร้ายแรง จึงมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนในเรื่องดังกล่าว คณะกรรมการสอบสวนพิจารณาแล้ว เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีลงนามในหนังสือยินยอมให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล ใช้อาคารสถานที่ของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบ๊องตัน) ตั้งเป็นสำนักงาน โดยไม่มีอำนาจ เป็นการไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการแต่ยังไม่ถึงขั้นร้ายแรงตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ จึงมีมติเห็นควรให้ลงโทษตัดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๕ เปอร์เซ็นต์ เป็นเวลา ๓ เดือน กรมส่งเสริมการเกษตรเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการสอบสวน แต่เนื่องจากระดับโทษยังไม่เหมาะสมแก่พฤติการณ์การทำความผิด จึงเห็นสมควรเพิ่มระดับโทษเป็นลงโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น และตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. กำหนดแนวทางการลงโทษในสถานโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น ให้เปลี่ยนสถานโทษเป็นลดเงินเดือน และสั่งได้ครั้งหนึ่งในอัตราโทษ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือนของผู้นั้น ตามควรแก่กรณี อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑) จึงมีคำสั่งเปลี่ยนโทษจากลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๒ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือน ผู้ฟ้องคดีอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒) ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒

ศาลปกครองสูงสุดพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดียอมรับว่าได้ลงนามอนุญาตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล ใช้สถานที่ของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบ๊องตัน) ซึ่งปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้ลงนามในเอกสารจริง อีกทั้งขณะที่ลงนาม ผู้ฟ้องคดียังทราบว่าไม่มีอำนาจในการอนุญาตดังกล่าวได้ เมื่อการลงนามของผู้ฟ้องคดีในหนังสือให้ความยินยอมใช้สถานที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่ ให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล เข้ามาใช้อาคารสถานที่ในศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบ๊องตัน) เป็นเหตุให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล นำหนังสือที่ผู้ฟ้องคดีลงนามไปใช้ในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่กรมส่งเสริมการเกษตร การกระทำของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจ และไม่ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือได้ว่าเป็นการกระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการ



อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามมาตรา ๘๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งใช้บังคับในขณะกระทำความผิด และแม้จะรับฟังได้ว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล จะเข้ามาใช้อาคารสถานที่ของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) ก่อนหน้าที่ผู้ฟ้องคดีจะลงนามในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่ และก่อนที่ผู้ฟ้องคดีจะลงนามในหนังสือยินยอมให้ใช้อาคารสถานที่ดังกล่าว ได้หารือกับนาย พ. ซึ่งรับทราบและรู้เห็นเหตุการณ์มาโดยตลอดก็ตาม แต่ก็ไม่ใช่เหตุให้ผู้ฟ้องคดีซึ่งได้กระทำการไปโดยไม่ชอบดังที่วินิจฉัยแล้วนั้นพ้นจากความรับผิดไปได้ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผู้ฟ้องคดี จึงมีอำนาจสั่งลงโทษภาคทัณฑ์หรือตัดเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕ เปอร์เซ็นต์ และเป็นเวลาไม่เกินสามเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้นตามข้อ ๕ ของ กฎ ก.พ. ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือน ประกอบกับข้อ ๑ ของหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๑/ว ๑๖ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๔ กำหนดให้กรณีจะต้องสั่งลงโทษข้าราชการพลเรือนสามัญผู้ใดตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ ในสถานโทษลดขั้นเงินเดือนครั้งหนึ่งไม่เกินหนึ่งขั้น ก็ให้เปลี่ยนสถานโทษเป็นลดเงินเดือน และสั่งได้ครั้งหนึ่งในอัตราโทษ ๒ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๔ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือนของผู้นั้น ตามควรแก่กรณี การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑ เห็นว่าผู้ฟ้องคดีลงนามในหนังสืออนุญาตให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตอาหารสัตว์ ๓ ตำบล ใช้อาคารสถานที่ของศูนย์ตรวจสอบคุณภาพพืชผักผลไม้เชียงใหม่ (เบื้องต้น) เป็นการกระทำโดยไม่มีอำนาจและไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำความผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการสมควรได้รับโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น โดยเปลี่ยนโทษจากโทษลดขั้นเงินเดือน ๑ ขั้น เป็นลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๒ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือน จึงเป็นการใช้ดุลพินิจโดยชอบแล้ว ดังนั้น คำสั่งลงโทษลดเงินเดือนผู้ฟ้องคดี ๒ เปอร์เซ็นต์ ของอัตราเงินเดือน จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายและการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๒ มีคำวินิจฉัยให้ยกอุทธรณ์ จึงเป็นการกระทำที่ชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ พ. ๗๘/๒๕๖๕)

